

TOP 5:

Erstes Gesetz zur Änderung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes

Drucksache: 560/26

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Mit dem Gesetz soll allen gemeinnützigen Forschungseinrichtungen die Möglichkeit eingeräumt werden, die bei ihnen beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Zahlung von Gehältern und Gehaltsbestandteilen aus nichtöffentlichen Mitteln besserzustellen als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes (Flexibilisierung des Besserstellungsverbots). Bislang war dies nur elf im Gesetz namentlich genannten Forschungseinrichtungen vorbehalten.

Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen trügen wesentlich zur Leistungsfähigkeit des Forschungsstandorts Deutschland bei. Dies schließe die als gemeinnützig anerkannten und maßgeblich durch öffentliche Projektförderungen finanzierten Forschungseinrichtungen ein. Gerade wegen ihres häufig marktnahen Profils und ihrer Ausrichtung an einer wesentlichen Finanzierung am Markt seien projektgeförderte Forschungseinrichtungen auf die Gewinnung ausgezeichneter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angewiesen. Sie sollten daher dieselben Möglichkeiten wie die bislang vom Wissenschaftsfreiheitsgesetz erfassten Forschungs- und weiteren Wissenschaftseinrichtungen erhalten, die entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die wissenschaftsrelevanten Beschäftigten ohne den Einsatz zusätzlicher öffentlicher Mittel zu gewinnen und zu halten.

Die Flexibilisierung des Besserstellungsverbots Sorge auch dafür, dass künftig keine Einzelanträge gestellt und geprüft werden müssten, leiste also zugleich einen Beitrag zur Entbürokratisierung.

II. Zum Gang der Beratungen

Zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung (BR-Drucksache 41/26) hatte der Bundesrat in seiner Stellungnahme gefordert, die Abweichungsmöglichkeit vom Besserstellungsverbot auch auf Forschungseinrichtungen zu erweitern, die maßgeblich oder institutionell vom Bund gefördert werden.

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz nunmehr in geänderter Fassung beschlossen. Es wurde ergänzt, dass für die höhere Vergütung künftig auch Fördermittel der Europäischen Union genutzt werden dürfen, soweit die einschlägigen europarechtlichen Förderbestimmungen dies zulassen. Im Übrigen bleibt es dabei, dass eine Besserstellung weder unmittelbar noch mittelbar aus öffentlichen Mitteln erfolgen darf. Ferner wurde die Liste der institutionell geförderten Forschungseinrichtungen in § 2 Absatz 1 des Gesetzes um vier weitere Institute ergänzt. Die Forderung des Bundesrates wurde indes nicht aufgegriffen.

Das Gesetz ist ein Einspruchsgesetz. Der Bundesrat hat in seiner 1069. Sitzung am 16. Oktober 2026 die Möglichkeit, zu dem Gesetz gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes den Vermittlungsausschuss anzurufen.

III. Empfehlung des Ausschusses für Kulturfragen

Der Ausschuss empfiehlt dem Bundesrat jedoch, dies nicht zu tun, und das Gesetz damit zu billigen.